

	CARTA DE COMPROMISO CONDUCTOR Y RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR TRANSPORTISTAS	Código: GT-FT-04
		Versión: 01
		Fecha de elaboración: 18-07-2023

**CARTA DE COMPROMISO CONDUCTOR
ANEXO A LA HOJA DE VIDA**

PLACA

En la prestación de servicios de transporte de carga a ISTHO S.A.S., como conductor del vehículo y representante del tenedor acepto las siguientes obligaciones, términos, condiciones y autorizaciones.

Obligaciones Generales del conductor.

- Estar presente durante el cargue verificando lo recibido y en el descargue para verificar la mercancía entregada.
- Entregar la mercancía en el menor tiempo posible según los tiempos estipulados del recorrido.
- No aportar información sobre el producto transportado, cliente o destino a personas ajenas a la operación.
- No efectuar ningún tipo de transbordo de mercancía ni cambio de conductor o cabezote sin previa autorización de **ISTHO S.A.S.** (seguridad)
- En caso de realizar cargas en puerto el conductor deberá de realizar una inspección visual de la unidad contenedora, verificando las condiciones de recibo de este, apoyado por un registro fotográfico el cual deberá enviar al personal de Logística de **ISTHO S.A.S.** y notificar en caso de encontrar algún tipo de novedad (golpes, orificios, deterioro visible entre otros) para que estos puedan notificar a quien corresponda y dar solución.
- No llevar pasajeros en el vehículo mientras se encuentre prestando servicios a **ISTHO S.A.S.**
- otros puntos o direcciones deberán ser confirmadas (Tráfico y Monitoreo) de **ISTHO S.A.S.**
- Verificar el estado de la mercancía, sellos y precintos (I) Al iniciar recorrido (II) al pernoctar (III) al reinicio (IV) al realizar paradas durante el trayecto como toma de alimentos, pausas activas, reparaciones por varadas, entre otras.
- No desviarse de la ruta previamente asignada, cualquier desvío sólo podrá realizarse, previa autorización del departamento de SEGURIDAD DE **ISTHO S.A.S.**
- En caso de siniestro o de cualquier tipo de novedad Informar inmediatamente al Departamento de SEGURIDAD **ISTHO S.A.S.**
- No detenerse a lavar el vehículo durante el trayecto sin ser autorizado por el departamento de (Tráfico y Monitoreo) **ISTHO S.A.S.**
- Abstenerse de consumir cualquier tipo de sustancias alcohólicas o alucinógenas.
- No exceder las horas de conducción permitidas por la normatividad legal vigente y realizar las debidas pausas activas durante el trayecto.
- No exceder los límites de velocidad permitidos en las vías municipales y nacionales.
- Realizar la entrega de los siguientes documentos dentro de los cuatro (4) días siguientes a la entrega de la mercancía.

	CARTA DE COMPROMISO CONDUCTOR Y RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR TRANSPORTISTAS	Código: GT-FT-04
		Versión: 01
		Fecha de elaboración: 18-07-2023

- o La remesa debidamente diligenciada. Código del Comercio artículo 1010.
- o El manifiesto de carga debidamente firmado por conductor o propietario.
- o La factura, comodatos y demás documentos requeridos por el cliente debidamente diligenciados.
- o Certificar la entrega en los documentos con el sello, *NOMBRE LEGIBLE* y numero de documento de identificación de quien recibe.

- o Entregar en el destino el contenedor vacío en el patio indicado por la empresa máximo 24 horas después del descargue de la mercancía.
- o Entregar en el origen el contenedor vacío en el patio indicado por la empresa máximo 72 horas después del descargue de la mercancía.
- o No consolidar cargas particulares ni por otras empresas de transporte sin autorización escrita de **ISTHO S.A.S.**

Al firmar el presente documento, declaro que **ISTHO S.A.S.** me ha suministrado material y capacitación sobre diversos temas: inspección preoperacional, seguridad vial y SST, prevención de ilícitos, en temas de prevención de sobrepeso en vehículos de carga; por tal motivo tengo pleno conocimiento sobre las implicaciones y responsabilidades legales que conlleva esta contravención. En este sentido, ante sospecha de que el vehículo quedó con sobrepeso luego del cargue, me comprometo a:

- Comunicar inmediatamente esta novedad al personal de Operaciones de **ISTHO S.A.S.**
- Solicitar al generador de la carga pesar nuevamente el vehículo, y en caso de confirmar sobrepeso solicitar descargarlo y volverlo a cargar o retirar el exceso de producto y pesar nuevamente solicitando el tiquete de báscula confirmando que se encuentre entre el peso permitido.

Obligaciones de Seguridad.

- Mantener el equipo de comunicación encendido durante todo el tiempo de la prestación del servicio y aportar información clara y precisa al personal de monitoreo.
- Reportarse telefónicamente vía fijo o celular con el departamento de control de tráfico y de **ISTHO S.A.S.** usando su debido sistema de manos libres en los siguientes eventos:
 - o Durante el cargue de la mercancía en el punto de origen.
 - o Durante el trayecto (mínimo tres (3) veces por día.
 - o Al encontrarse instalado en el sitio donde pernoctará.
 - o Al reinicio de recorrido después de pernoctar.
 - o Al arribo al lugar de destino.
- Transitar únicamente entre los horarios establecidos por **ISTHO S.A.S.** y permitidos por las autoridades competentes a nivel nacional.
- Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo.

	CARTA DE COMPROMISO CONDUCTOR Y RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR TRANSPORTISTAS	Código: GT-FT-04
		Versión: 01
		Fecha de elaboración: 18-07-2023

- Llevar debidamente el cinturón de seguridad mientras se encuentre en tránsito.
- Utilizar los elementos de protección personal requeridos para su función y los exigidos puntualmente por cada cliente.
- Realizar las inspecciones pre - operacionales del vehículo antes de iniciar el cargue en todos y cada uno de los servicios realizado **ISTHO S.A.S.** este podrá ser en formato físico o virtual, posteriormente debe de enviar los resultados al personal de operaciones para posteriormente ser planillado.
- Igualmente, el conductor se compromete a realizar inspecciones visuales para corroborar el estado del vehículo durante el servicio, antes de iniciar el mismo, en los puntos de pernocta y paradas durante el recorrido, teniendo en cuenta el estado de llantas, frenos, motor, luces, carpa, piso, carrocería, amarres, Equipo de Carretera, botiquín, condiciones de aseo y sanidad entre otros.

*En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones anteriormente descritas **ISTHO S.A.S.** tendrá facultad de imponer una sanción económica correspondiente hasta al 10% del valor total del flete pactado por el viaje en el que se presentó la falta, por cada falta cometida a título de sanción. Conozco y acepto que el valor de la multa impuesta podrá descontarse del valor del flete que **ISTHO S.A.S.** adeude, a modo de compensación como medio de extinción de obligación.*

De Relación Laboral.

Conozco y acepto que en la prestación de los servicios de transporte a **ISTHO S.A.S.** No existe ningún tipo de vinculación laboral con esta empresa transportadora. En este sentido, la afiliación a todos los Subsistemas de la Seguridad Social y el pago de las prestaciones sociales, corre por cuenta y riesgo del propietario y/o tenedor del vehículo, estos deben estar vigentes al momento de la prestación del servicio y su nivel de riesgo debe ser acorde con la labor desempeñada.

Servicios de ISTHO.

ISTHO S.A.S. proveerá al conductor los servicios de (I) ayuda informativa las 24 horas del día sobre el estado de las vías y apoyo en caso de dificultades mecánicas o de seguridad, además de los servicios de monitoreo y trazabilidad permanente.

El valor de la prestación de estos servicios corresponde al por ciento (%) del valor total liquidado en el manifiesto, el cual será pagado por el propietario y/o tenedor mediante compensación efectuada con el valor del flete que se le adeuda a éste por concepto de la prestación de los servicios de transporte. La compensación la autorizo expresamente mediante la firma de este

	CARTA DE COMPROMISO CONDUCTOR Y RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR TRANSPORTISTAS	Código: GT-FT-04
		Versión: 01
		Fecha de elaboración: 18-07-2023

documento.

Declaración Origen de Fondos

- Declaro expresamente que tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro de los marcos legales, los recursos que poseo provienen del desarrollo de mi objeto social, actividad que no se encuentra dentro de las contempladas en el Código Penal Colombiano como, ilícita.
- De manera irrevocable autorizo a **ISTHO S.A.S.**, con quien tengo una relación de prestación de servicio para solicitar, consultar, procesar, suministrar, reportar o divulgar a cualquier entidad válidamente autorizada para manejar o administrar bases de datos, información relacionada con mi actividad comercial y/o financiera.
- Toda operación sospechosa que sea detectada por terceros o las autoridades competentes durante la prestación del servicio es responsabilidad exclusiva del Conductor, propietario y/o tenedor del vehículo.
- Dejo constancia que **ISTHO S.A.S.**, me dio a conocer la Resolución 074854 del 21 de diciembre de 2016, emitida por la superintendencia de puertos y transporte, que establece que se debe dar cumplimiento al **SIPLAFT**, por lo que estoy dando fe que en mi ámbito laboral y profesional no llevo a cabo actividades conexas al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. (LA/FT/PADM).

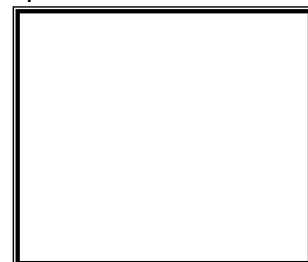
Autorización, Tratamiento de Datos Personales.

Autorizo a **ISTHO S.A.S.** a realizar el tratamiento de mis datos personales para: (I) Los datos podrán ser compartidos, transmitidos, entregados, transferidos o divulgados según lo define el objeto social de **ISTHO S.A.S.** a terceros (II) consultar e informar a las centrales de riesgos las novedades que se hayan presentado en la prestación de servicios de carga; (III) realizar actividades de monitoreo y trazabilidad durante los recorridos que realice, incluyendo operativos de búsqueda; (IV) llevar a cabo los trámites administrativos de contratación y pago de los servicios y (V) contactarme para realizar ofertas de contratación de servicios de transporte.

Manifiesto que conozco y acepto lo expuesto en esta carta de compromiso.

Día _____ Mes _____ del Año _____

Nombre: _____



	CARTA DE COMPROMISO CONDUCTOR Y RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR TRANSPORTISTAS	Código: GT-FT-04
		Versión: 01
		Fecha de elaboración: 18-07-2023

Firma:

C. C.

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR TRANSPORTISTAS

Además de las obligaciones contempladas en las normas vigentes para el transporte terrestre automotor de carga por carretera, en el código nacional de tránsito terrestre y en la norma técnica colombiana de cada clase, el propietario o tenedor del vehículo que se destine al transporte de mercancías con **ISTHO S.A.S**, está obligado a:

1. Conservar el vehículo en buenas condiciones de operación tanto físicas mecánicas y eléctricas. Así mismo, elaborar una lista de chequeo (preoperacional) que el conductor debe diligenciar antes de iniciar cada recorrido.
2. Avalar que el conductor esté dotado de los equipos y elementos de protección para atención de emergencias.
3. Responder con la identificación del tipo de vehículo.
4. Asegurarse que el conductor del vehículo realice el curso básico obligatorio de capacitación para conductores que transporten mercancías.
5. Crear y llevar a cabo un programa de mantenimiento preventivo.
6. Cumplir a cabalidad las normas relacionadas con el transporte de mercancías a nivel nacional.
7. Guardar y cuidar los documentos entregados por el cliente e **ISTHO S.A.S**. El tercero (propietario y/o hoy tenedor y conductor), debe ser quien custodia y asegure aparte de la mercancía la documentación requerida durante el trayecto de la transacción. Deberá cargar con ella para cualquier tipo de trámite que surja, por lo que el tercero es responsable de la conservación y custodia de estos.
8. **Pagos:** Recibir los pagos acordados y garantizar su entrega, en algunas situaciones dependiendo el previo acuerdo, el tercero (propietario y/o tenedor y conductor); también deberán hacerse responsable de ciertas transacciones económicas, recibiendo y controlando el capital o dinero hasta su entrega en el destino acordado. Así mismo deberá asegurarse que se respete el método de pago y el monto a cobrar que se estipuló anteriormente.
9. **Respetar las indicaciones de ISTHO S.A.S**, en todo momento hasta ser entregada la mercancía al cliente final, el tercero (propietario y/o tenedor y conductor), deberá cumplir con la voluntad de este, ejecutando las instrucciones referentes a la carga durante todo el trayecto. En caso de que el tercero (propietario y/o tenedor y conductor), se niegue a cualquier indicación puede

	CARTA DE COMPROMISO CONDUCTOR Y RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR TRANSPORTISTAS	Código: GT-FT-04
		Versión: 01
		Fecha de elaboración: 18-07-2023

enfrentarse a graves problemas legales.

10. **Responder por quienes subcontraten.** El tercero (propietario y/o tenedor y conductor), hoy está en su derecho de realizar subcontrataciones y apoyarse de otros profesionales para realizar el traslado de la mercancía; sin embargo, deberá hacerse directamente responsable en el caso de cualquier daño o problema con la mercancía causado por parte de quien subcontrata.
11. **Verificar el estado de la mercancía y su embalaje.** Al recolectar la mercancía en su lugar de origen el tercero (propietario y/o tenedor y conductor); deberá examinar el buen estado de la mercancía, validando que el embalaje sea apropiado para el transporte; debe verificar con la documentación entregada la cantidad total de mercancía transportada.
12. **Liberar la mercancía en un depósito.** De no poder entregar la mercancía a quien corresponda, cliente final; deberá solicitar instrucciones a **ISTHO S.A.S.** El tercero (propietario y/o tenedor y conductor, deberá ejecutar las mismas o colocar la carga en una bodega designada por **ISTHO S.A.S.** Comprendiendo que continúa siendo responsable de la mercancía.
13. **Cerciorarse de cumplir con el itinerario.** El itinerario deberá concretarse junto con **ISTHO S.A.S.** Siendo responsabilidad del tercero (propietario y/o tenedor y conductor, realizar la trazabilidad de recorrido. En caso de no aprobar ningún itinerario deberá optarse por el más adecuado en consideración de los posibles inconvenientes o imprevistos que puedan presentarse, ya sea por factores como tráfico o condiciones climáticas adversas
14. **Poner el vehículo a disposición del cargue.** **ISTHO S.A.S.** Y el tercero (propietario y/o tenedor y conductor, deberán acordar el momento y lugar donde debe estar el vehículo para realizar la carga de la mercancía. Se debe tener en cuenta que cualquier tiempo que no se relacione dentro de lo acordado es considerado como demoras, lo que perjudica la eficiencia de la operación.

Tipo de vehículo	
Placas	
Fecha:	

Manifiesto que conozco y acepto cada una de las responsabilidades descritas anteriormente, firma:

Nombre del propietario	Firma del propietario

	CARTA DE COMPROMISO CONDUCTOR Y RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR TRANSPORTISTAS	Código: GT-FT-04
		Versión: 01
		Fecha de elaboración: 18-07-2023

Nombre del tenedor:	Firma del tenedor

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Descripción de los cambios	Realizado por
1	18-07-2023	Creación de Formato	Líder de transporte